

CORRECCIÓ D'ERRADES

a l'Edicte de 25 de juliol de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Badalona (DOGC núm. 5189, pàg. 61333, de 6.8.2008).

Havent observat errades al text original català de la Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, al terme municipal de Badalona, publicada mitjançant l'Edicte esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 5189, pàg. 61333, de 6.8.2008, es torna a publicar tot l'Edicte.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

M. DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ
Secretària de la Comissió d'Urbanisme
de Catalunya

EDICTE

de 25 de juliol de 2008, sobre una resolució de conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Badalona.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 6 de juny de 2008, l'assumpte que s'indica a continuació:

Exp: 2007/028428/B

Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, al terme municipal de Badalona.

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Aprovar definitivament la modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, de Badalona, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, incorporant d'ofici que la possibilitat de que la rasant de la planta baixa pugui estar 1 m per sobre de la regulació fixada pel Pla general metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

Contra aquesta resolució, que exhauereix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el titular d'aquest Departament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l'article 116 de la llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva notificació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d'un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos següents, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Barcelona, 25 de juliol de 2008

M. Dolors Vergés i Fernández
Secretària de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya

ANNEX

*Normes urbanístiques de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità, de Badalona***MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL P.G.M. EN L'ÀMBIT DEL MUNICIPI DE BADALONA TEXT REFÓS.****APARCAMENTS****Article 243.- Espai lliure interior** (Es modifica l'apartat 1.b.)

1.b. El soterrani podrà ocupar la totalitat de la parcel·la, i haurà de garantir el tractament enjardinat de la coberta quan l'espai interior d'illa no sigui edificable en planta baixa.
Es permetrà que el sostre de la rampa que doni accés als aparcaments situats en planta soterrani sobresurti de l'anterior coberta quan, per motiu d'una reduïda profunditat edificable, no sigui possible una altra solució. Aquest sostre haurà de ser tractat en consonància amb al tractament enjardinat de la coberta. Aquesta solució només es permetrà quan l'ús d'aparcament en planta soterrani ocupant l'espai lliure de parcel·la sigui necessari pel nombre de places requerides.

Article 260.- Ocupació màxima de parcel·la (Es modifica l'apartat 4)

4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions podran depassar l'ocupació màxima de parcel·la en planta baixa. A falta de previsions expresses del corresponent Pla parcial o Pla especial, podran ocupar fins a un 30 per 100 en planta soterrani de l'espai lliure d'edificació corresponent, que sigui de propietat privada.
L'ocupació en subsòl podrà assolir la totalitat de l'espai lliure d'edificació quan aquesta ampliació es destini totalment a aparcament. En aquest cas s'haurà de garantir el tractament com a jardí de la superfície i el seu manteniment per part dels titulars de l'aparcament.

Article 296. Reserva d'espai per a estacionament (Es modifica l'apartat 2)

2. Els plans parcials i els Plans especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d'adequar les determinacions d'aquestes normes en matèria d'aparcament o estacionament a les particularitats de l'àmbit del planejament.

Article 298. Previsió d'aparcaments als edificis (Es modifiquen els apartats 1 i 2)

1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments a l'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar.
La distribució de les places, i els carrils de circulació, hauran de garantir la correcta maniobrabilitat de tots els vehicles.

Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament compliran les condicions següents:

a. Per a automòbils:

En filera: Cada plaça d'aparcament per automòbil disposarà, com a mínim, d'un espai de 2,00 x 5,00 m.

En bateria (amb qualsevol inclinació): Cada plaça d'aparcament per automòbil disposarà, com a mínim, d'un espai de 2,20 x 4,50 m.

Un 25% de la totalitat de les places d'aparcament per automòbils podrà tenir un espai mínim de 2,00 x 4,00 m.

b. Per a vehicles de dues rodes:

Cada plaça d'aparcament per a vehicle de dues rodes serà com a mínim de 1,00 x 2,00 m.

En qualsevol cas les places, s'hauran de situar fora del àmbits on s'exerceix pròpiament l'activitat per la qual es fa la previsió de places d'aparcament, respecte a la qual, si estan situades dins de la mateixa edificació, hauran de constituir, un sector d'incendis propi

2. Les places mínimes d'aparcament s'estableixen atenent els diferents usos i zones.

Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui previsions expresses en matèria d'aparcaments, s'aplicaran les reserves corresponents a les zones anàlogues. Les places mínimes que s'hauran de preveure a la ciutat de Badalona són les següents:

A. Edificis d'habitatges.

a.- En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge de més de 76 m² i una plaça per cada habitatge de menys de 76 m², tot referit a superfície útil.

b. En sòl urbanitzable objecte d'un pla parcial, les que es fixin en aquest, amb el límit mínim d'una plaça, almenys, per cada 90 m² d'edificació i es completarà l'estàndard legal per mitjà de la reserva de superfície d'estacionament.

c. En sòl urbà, objecte d'un Pla Especial de Reforma Interior, les que s'hi fixin, amb un mínim d'una plaça per cada 90 m² de sostre edificable potencial.

B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs i similars.

Una plaça d'aparcament per cada 60 m² de superfície útil dedicada a oficines o despatxos, bancs i similars.

C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.

En sistemes de venda personalitzada, quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, depassi de 400 m², hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 80 m² de superfície construïda en les zones 12 i 12b; i cada 60 m² de superfície construïda a la resta de zones.

S'entén com establiments de venda personalitzada aquells establiments comercials on el venedor atén individualment al comprador

Locals comercials destinats a supermercats i hipermercats :

a.-entre 400 i 1299 m² de superfície de venda : 2 places per cada 100 m² de superfície de venda.

b.-entre 1300 i 2000 m² de superfície de venda : 4 places per cada 100 m² de superfície de venda.

c.-per els establiments de més de 2000 m² de superfície de venda s'aplicarà els ràtios que determini la normativa sectorial corresponent.

D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.

Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m² amb el mínim d'una plaça per cada 100 m² de superfície útil.

L'ús de magatzem requerirà una plaça per cada 200 m².

E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs.

Una plaça d'aparcament per cada quinze persones d'aforament i, quan excedeixin de cinc-cents, una plaça per cada deu.

F. Hotels, residències i similars.

a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

G. Clíriques, sanatoris, hospitals.

Una plaça d'aparcament per cada sis llits.

H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.

Una plaça d'aparcament per cada 200 m² en aquells locals de superfície superior a 1.600 m².

I. Centres d'estudis superiors.

Una plaça per cada seixanta metres quadrats (60 m²) de superfície útil.

J. Tallers de reparació de vehicles.

La superfície destinada a aparcament serà com a mínim l'equivalent al 50% de la superfície destinada a taller en els de quatre o més rodes; en els de motos y similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim del 30% de la ocupada pel taller.

K. Establiments de lloguer de vehicles, empreses de transport i similars, disposaran d'una plaça d'aparcament per vehicle i, en cas de vehicles furgoneta o camions, la plaça serà de tamany adequat a les seves dimensions.

M. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb les destinacions dels epígrafs C i D.

Un espai específic de tres metres d'ample, amb una longitud de vuit metres per cada 1.500 m² construïts o fracció, amb un mínim de dues places en tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m².

En locals de superfície entre 400 m² i 800 m² es preveurà una àrea de càrrega i descàrrega de, com a mínim, 3 x 8 m.

Les àrees de càrrega i descàrrega no comptabilitzaran a efectes d'aparcament.

Article 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis. (Es modifiquen els apartats 1, 4, 5 i 6)

1. Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats a l'article anterior, el nombre mínim de places d'aparcament ha de ser el que resulti de la suma dels corresponents als diferents usos.

4. També s'aplicaran les regles sobre previsions d'aparcaments en els casos de modificació d'edificis o instal·lacions que comportin canvi d'ús, i, en conseqüència, s'hauran de preveure les places corresponents al nou ús.

5. Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior l'exigència de places d'aparcament sigui de sis o inferior en zones 12 i quatre o inferior en la resta de les zones podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcament.

6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se totalment o parcialment les previsions d'espais per a aparcaments als edificis, per la previsió d'espais contigus d'aparcament, de nova creació, quan el sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l'autorització ha d'establir les condicions pertinents per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

S'exceptuen els establiments en règim de venda en autoservei els quals hauran de disposar de les seves places reglamentàries d'aparcament connectades directament amb l'establiment.

Article 330. Edificabilitat (Es modifica l'apartat 3. 3a)

3.3a Ocupació de parcel·la. Han de respectar l'ocupació preexistent amb possibilitat d'augment a planta baixa fins a un 10 per 100.

L'ocupació en subsòl podrà assolir la totalitat de l'espai lliure d'edificació quan aquesta ampliació es destini totalment a aparcament i sempre que sigui compatible amb les característiques de la zona a conservar. En tot cas s'haurà de garantir el tractament com a jardí de la superfície i el seu manteniment per part dels titulars de l'aparcament.

DENSITAT D'HABITATGES

Article 317. Estàndards en operacions de reforma interior (Es modifica l'apartat c)

c. Densitat neta màxima d'habitatges: la que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m².

Article 318. (Es modifica en la seva totalitat)

Article 318. Nombre màxim d'habitatges per parcel·la.

1.- Les sol·licituds d'edificació a la subzona I, de substitució de l'edificació antiga, hauran de limitar el nombre d'habitatges per parcel·la, al que per excés resulti de dividir la superfície construïda pel mòdul de 80 m².

2.- Als efectes del present article, s'entén per superfície construïda, la compresa entre els tancaments exteriors de l'edifici. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entressolats, i s'exclouen els

cossos sortints, els espais sotacoberta, els badalots d'escala, els espais tècnics d'instal·lacions situats sobre l'alçada reguladora màxima i la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis i els soterranis.

Article 323. (Es modifica en la seva totalitat)

Article 323. Nombre màxim d'habitatges per parcel·la.

1.- Les edificacions que s'aixequin a la subzona I, intensiva, i a la subzona II, semiintensiva, no podran depassar per parcel·la un nombre d'habitatges igual al que resulti per excés de dividir la superfície construïda pel mòdul de 80 m².

2. Als efectes del present article, s'entén per superfície construïda, la compresa entre els tancaments exteriors de l'edifici. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entressolats, i s'exclouen els cossos sortints, els espais sotacoberta, els badalots d'escala, els espais tècnics d'instal·lacions situats sobre l'alçada reguladora màxima, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis i els soterranis.

Article 325. Estàndards en operacions de reforma interior(s'afegeix el següent paràgraf)

Densitat neta màxima d'habitatges: la que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m².

Article 329. Definició (S'afegeixen els apartats 3 i 4)

3.- Les edificacions que s'aixequin a la zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15), no podran depassar per parcel·la un nombre d'habitatges igual al que resulti per excés de dividir la superfície construïda pel mòdul de 80 m².

4. Als efectes del present article, s'entén per superfície construïda, la compresa entre els tancaments exteriors de l'edifici. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entressolats, i s'exclouen els cossos sortints, els espais sotacoberta, els badalots d'escala, els espais tècnics d'instal·lacions situats sobre l'alçada reguladora, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis i els soterranis.

Article 336. Modificació de l'ordenació.(Es modifica l'apartat 2)

2. Els plans especials i, si escau, els estudis de detall no podran augmentar la superfície de sostre edificable ni alterar el tipus d'ordenació fixats als plans l'ordenació dels quals es modifiqui.

Article 341. Actuacions de reforma interior (A l'apartat 3 s'hi afegeix el següent paràgraf)

Densitat neta màxima a les subzones plurifamiliars: la que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m².

Densitat neta màxima a les subzones unifamiliars: la que resulti de dividir la superfície neta de zona per la superfície de parcel·la mínima.

Article 342. Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars (Es modifica l'apartat 10)

10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà superar el que resulti per excés de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m²).

Aquest límit, haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

Als efectes del present article, s'entén per superfície construïda, la compresa entre els tancaments exteriors de l'edifici. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entressolats, i s'exclouen els cossos sortints, els espais sotacoberta, els badalots d'escala, els espais tècnics d'instal·lacions situats sobre l'alçada reguladora màxima, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis i els soterranis.

Article 363. Densitat d'habitatges (Es modifica l'article)

Els Plans Especials per a renovació d'aquesta zona, per mitjà d'un procés de restauració, rehabilitació i millora d'aquesta, per a la seva conversió en àrees amb els elements d'urbanització adjacents a la qualificació del sòl urbà, han de fixar la densitat d'habitatges per hectàrees sense depassar el nombre d'habitatges que resulti de dividir el sostre màxim edificable pel mòdul de 80 m².

S'afegeixen les següents disposicions addicionals

Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità**Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat**

Seràn d'aplicació les condicions següents:

- a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m².
- b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
- c. La superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

Segona. Habitatges per a col·lectius específics

1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixin una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

EDIFICACIÓ AÏLLADA**Article 249.** (Es modifica l'article)**Article 249. Ocupació màxima de parcel·la.**

1. L'ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és l'establerta a les normes aplicables a la zona. L'ocupació s'ha d'amidar per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació, sigui sota o sobre rasant, inclosos els cossos sortints.

Els percentatges d'ocupació màxima establerts per a les diferents zones, s'aplicaran sobre la parcel·la o porció d'aquesta qualificada com a zona edificable.

2. L'ocupació del subsòl amb soterranis resultants de rebaixos, anivellacions, terraplenats o excavacions, s'ha d'ajustar a les determinacions següents:

a. A les subzones unifamiliars l'ocupació dels soterranis no podrà depassar la màxima permesa de parcel·la, i aquests no podran envair les faixes de separació a les llindes de la parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveix per a donar accés des de l'exterior de la parcel·la. Amb aquesta finalitat podrà incrementar-se l'ocupació màxima fins a un 5% de la superfície de la parcel·la.

b. A les zones plurifamiliars l'ocupació dels soterranis, per tots els conceptes, serà l'establerta en la regulació de cada zona més un 10% de la superfície de parcel·la. Aquest increment podrà situar-se lliurement a la parcel·la, inclús a les faixes de separació a les llindes, sempre que es justifiqui aquesta solució en un projecte de condicionament de la seva coberta com a part integrant del sòl lliure d'edificació.

3. La superfície de la rampa d'accés als usos admesos en el soterrani, computarà, a efectes d'ocupació de parcel·la quan la cota del seu paviment se situï 2,5 m. per sota de la cota d'aplicació de l'altura reguladora, encara que estigui descoberta.

Article 250. Sòl lliure d'edificació (Es modifica l'apartat 1)

1. Els terrenys que quedessin lliures d'edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, d'un altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei de l'edificació o edificacions aixecades a la parcel·la o parcel·les.

En aquests s'admeten els elements ornamentals compatibles amb el seu caràcter enjardinat, o els funcionals vinculats a usos propis dels jardins que no suposin volums tancats, com les barbacoes, terrasses, pèrgoles o anàlegs.

També s'admetrà la instal·lació de piscines descobertes i pistes esportives sempre i quan, en ambdós casos, es tracti d'instal·lacions al descobert, les quals podran situar-se lliurement a la parcel·la, excepte a la franja lliure d'edificació adjacent a les alineacions de vial, i sempre separades un mínim d'un metre de la resta de l'indes. No podran ultrapassar la cota del terreny definitiu, configurat d'acord amb allò establert a l'article 255, i no computaran a efectes de percentatge màxim d'ocupació establert a cada zona.

Els elements ornamentals i els funcionals vinculats a usos propis dels jardins, i les instal·lacions associades a les piscines i pistes esportives, descobertes, com: màstils, bàculs d'il·luminació, xarxes, i tancaments no opacs de protecció, trampolins o similars, no poden ultrapassar una alçada màxima de 4 metres sobre el terreny definitiu, sense superar un diedre de 45° traçat a partir de la alçada màxima permesa per les tanques opaques a les l'indes de la parcel·la.

Article 252. Separacions mínimes. (Es suprimeix l'apartat 2)

Article 253. Construccions auxiliars (Es modifiquen els apartats 1 i 3, i es suprimeix l'apartat 4)

1. Es permet en aquest tipus d'ordenació la construcció d'edificacions o cossos d'edificació auxiliars al servei dels edificis principals, amb destinació diferent de la de les dependències que formin part del programa funcional bàsic dels usos admesos, com ara a porteria, garatge particular, locals per a guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines cobertes o anàlegs, vestidors, estables, bugaderies, rebosts, hivernacles, garites de guarda i d'altres anàlogues, com també barbacoes, terrasses, pèrgoles o galeries.

3. Les construccions auxiliars han de respectar els límits màxims d'ocupació dins del percentatge màxim d'ocupació de parcel·la, edificabilitat i alçada establerta per a les diferents zones.

Les construccions auxiliars sobre rasant no podran envair les franges de separació a les l'indes de parcel·la. Quan es tracti de construccions auxiliars resultants de substitucions de terres rebaixades s'aplicarà el disposat per als soterranis a l'article 249.2 Excepcionalment es podran admetre construccions auxiliars aparionades, pertanyents a dues parcel·les contigües, adossades a alguna de les l'indes i sense que puguin envair la franja adjacent a les alineacions oficials; el caràcter aparionat d'aquestes construccions auxiliars s'ha d'establir per escriptura pública.

Article 255. Adaptació topogràfica i moviment de terres (Es modifica aquest article)

1.- Als efectes del que determina l'art. 251.1, tindrà la consideració de terreny natural, el terreny existent en el moment de sol·licitar la llicència d'edificació sempre i quan no hagi sofert modificacions.

2.- En el cas que hagi estat modificat, s'hauran de concretar la configuració definitiva del terreny i les cotes d'implantació de l'edificació, en la llicència urbanística, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 180.5 de la Llei d'Urbanisme i amb el mateix procediment que determina l'art. 94 del Reglament parcial d'aquesta Llei, incorporant la documentació necessària que permeti valorar l'impacte de la proposta sobre el seu entorn.

3.- Quan la parcel·la no presenti una bona integració en l'entorn consolidat tot i no haver sofert modificacions, la configuració definitiva del terreny i les cotes d'implantació, de l'edificació s'hauran de concretar seguint el procediment establert al paràgraf anterior.

4.- Per a les parcel·les amb pendent promig superior al 30 per 100, regiran les reduccions del coeficient d'edificabilitat permès següents:

Pendents del 30 al 50 per 100, es redueix en un 20%.

Pendents del 50 al 100 per 100, es redueix en un 40%.

Pendents superiors al 100 per 100, seran inedificables.

A efectes exclusius de les reduccions esmentades, donat que el pendent dels terrenys no acostuma a ser uniforme, el càlcul s'efectuarà de la forma següent:

.- El pendent del terreny es calcularà sempre perpendicularment a les corbes de nivell.

.- Per a calcular el promig, es prendran tantes seccions de la parcel·la com sigui necessari, però com a mínim dos per les llinde i un pel centre.

.- El pendent s'amidarà en cada secció sobre una línia teòrica obtinguda de la unió de les cotes del terreny natural en les llinde de parcel·la.

5.- En cas d'anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:

1a Les plataformes d'anivellament i els murs de contenció de terres tocant a les llinde no podran situar-se a més d'1,50 m. per damunt o a més de 2,20 m. per sota de la cota natural de la llanda.

2a Les plataformes d'anivellament a l'interior de parcel·la (excepte els soterranis) hauran de disposar-se de manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base. traçats des de les cotes, per damunt o per sota, possibles a les llinde. Els murs interiors de contenció de terres no podran depassar, en la part vista, una altura de 3,70 m.

Article 342. Condicions d'edificació de les zones plurifamiliars (Es modifiquen els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10)

2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

Subzona I(20a/6), el 15 per 100 de la superfície;

Subzona II(20a/5), el 20 per 100;

Subzona III(20a/7), el 30 per 100;

Subzona IV(20a/9), tipus a, el 40 per 100;

Subzona IV(20a/9b), tipus b, el 25 per 100, i

Subzona V(20a/8), el 30 per 100.

3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en 9,15 m. i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, (20a/9b) i la subzona V, (20a/8). els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació.

4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b), l'alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes el de planta baixa més quatre plantes pis.

5. A la subzona V, (20a/8), l'alçada i el nombre màxim de plantes varien amb l'amplada de vial d'acord amb la relació següent:

Ample de vial (metres)	Alçada màxima (metres)	Nombre límit de plantes	Edificabilitat m ² t/m ² s
De menys de 8	7,55	PB+1	0,6
De 8 a menys de 11	10,60	PB+2	0,9
De 11 a menys de 15	13,65	PB+3	1,2
De 15 o més	16,70	PB+4	1,5

L'edificabilitat màxima que es podrà materialitzar en aquesta subzona, ve condicionada per l'ample del vial a què dona front la parcel·la, variant des de l'índex net d'1,5m²t/m²s per als vials d'ample igual o superior 15 m, fins al de 0,6m²t/m²s per als vials de menys de 8m d'ample, tot això en funció de l'ocupació màxima (30%) i del nombre límit de plantes admissible segons l'ample del vial.

6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5) s'admet, a les condicions de construccions amb palafits, arribar a l'alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres pisos.

Les condicions per tal que l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b, (20a/9b), la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada per l'edificació.

7. A la subzona V (20a/8) no es podrà construir més de dues unitats d'habitatge per replà d'escala, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d'una amplada igual o superior a vint metres on aquest màxim es fixa en quatre unitats..

8. La separació de l'edificació a les llinde de parcel·la i la separació entre edificacions de la mateixa parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

Subzona	Separació a llinde (m) frontal-lateral-fons	Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relació a alçades
I (20a/6)	12 8 10	1
II (20a/5)	10 6 8	1
III (20a/7)	8 4 6	1
IVa (20a/9)	3 3 3	1
IVb (20a/9b)	8 5 6	½
V (20a/8)	4 4 5	1

La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància de la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents.

10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà superar el que resulti per excés de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m²). Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

Article 343. Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars (Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 i 4 i s'afegeixen els apartats 5 i 6)

1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l'ocupació màxima de parcel·la en aquestes subzones són les que s'estableixen al quadre següent:

Subzona	Superfície (m ²)	Longitud (m)	Ocupació (%)
VI (20a/9u)	400	14	40
VII (20a/10)	600	16	30
VIII (20a/11)	1000	18	20
IX (20a/12)	2000	24	10

Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfície i longitud de façanes menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre règim del sòl i ordenació urbana i que no hagin sofert segregació posterior.

b. Quan s'ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla General.

c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.

En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que no arribi com a mínim a la meitat de l'exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui superior a 400 m² i tinguin una longitud mínima de façana de 14 m., se'ls han d'aplicar els índexs d'edificabilitat nets de l'article 340 reduïts en la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la seva superfície respecte a la mínima exigida.

A les subzones VII(20a/10) i VIII(20a/11), a les parcel·les inferiors als límits indicats, en el paràgraf anterior, la superfície de les quals sigui igual o superior a 250 m., sempre que tinguin una façana mínima de 12 m., s'hi podrà construir un sostre de 125 m² desenvolupat en planta baixa i un pis, amb una alçada

reguladora màxima de 7 m. En aquests casos, no els hi seran d'aplicació les reduccions en funció del pendent de la parcel·la sempre que aquest no superi el 100%.

A la subzona VI (20a/9u), s'ha d'aplicar l'índex d'edificabilitat reduït de 0,75 m² sostre/m² sòl sempre que la parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície de 200 m. i una façana mínima de 10 m.

No podran construir-se aïlladament aquelles parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels casos a., b., i c. anteriors, no assoleixin la superfície o longitud o façana mínimes indicades en relació amb les establertes segons la subzona respectiva.

2. L'alçada màxima i el nombre de plantes de l'edificació principal i l'alçada màxima i percentatge d'ocupació amb construccions auxiliars, dins l'ocupació màxima establerta a la condició primera, es regeixen per les normes del quadre següent:

Subzona	Edificació alçada màxima	Límit plantes	Edificació auxiliar, alçada ocupació
VI (20a/9u)	9,15 m	PB + 2 pisos	3,30 m 7%
VII (20a/10)	9,15 m	PB + 2 pisos	3,30 m 5%
VIII (20a/11)	9,15 m	PB + 2 pisos	3,30 m 3%
IX (20a/12)	9,15 m	PB + 2 pisos	3,30 m 2%

Quan a la subzona VI (20a/9u), la superfície de la parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edificable d'acord amb el que disposa la condició primera, l'alçada màxima permesa serà de set metres i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

3. La separació de l'edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre edificacions en parcel·la, han de respectar les distàncies mínimes següents:

Subzona	Separació a llindes (m) front – lateral - fons	Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relació amb alçades.
VI (20a/9u)	3 3 3	½
VII (20a/10)	5 3 5	½
VIII (20a/11)	8 5 8	1
IX (20a/12)	12 10 12	1

La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents. Quan en les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), les superfícies de parcel·la no assoleixin els 400 i 500 m² respectivament, però siguin edificables en planta baixa i un pis, amb una alçada màxima de 7m, la separació mínima a les llindes serà de 3m.

Quan a la subzona VI (20a/9u), la superfície de parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edificable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 m.

4. A les subzones unifamiliars s'admet la construcció d'habitatges aparionats en parcel·les confrontants, sense l'aprovació de cap instrument de planejament, sempre i quan, es proposi la construcció d'ambdues parcel·les simultàniament en un projecte unitari.

Les parcel·les que no assoleixin les superfícies i longituds de façana exigides per a la parcel·la mínima, per poder construir-se aparionadament, hauran de complir individualment les condicions ja exposades en el punt 1 d'aquest article, i l'edificabilitat conjunta, no podrà superar la suma que individualment hauria correspost. La construcció d'edificacions aparionades, comporta la supressió de separacions a la llinda comú de les parcel·les.

5. També s'admet la construcció d'habitatges aparionats en una parcel·la que tingui origen en el supòsit a) o b) de l'apartat primer d'aquest article, sempre, sempre que disposi de la façana mínima establerta i la seva superfície sigui igual o superior al noranta per cent (90%) de la corresponent al doble de la parcel·la mínima establerta a la taula de l'apartat 1 d'aquest article.

En aquests casos, s'aplicarà l'índex d'edificabilitat net de l'article 340, reduït en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la corresponent a dues parcel·les mínimes.

6. La construcció d'habitatges aparionats comporta l'obligació de formalitzar el caràcter mancomunat i/o indivisible de la parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat.

DELIMITACIÓ ÚS OFICINES – COMERCIAL

Article 278. Ús comercial (Es modifica l'apartat 1)

1. És l'ús corresponent a locals oberts al públic destinats al comerç a l'engròs o al detall, magatzems exclusivament comercials i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic, com poden ser peruqueries, salons de bellesa, de rentada, de planxada, bars, restaurants i similars.

S'entendran també com a usos comercials aquells locals destinats a la prestació de serveis directes al públic, independentment que la prestació d'aquest servei comporti una activitat administrativa, com poden ser les agències bancàries, agències d'assegurança, administracions de loteries i similars, que tenen per objecte prestar serveis directes al públic.

Article 279. Ús d'oficines (Es modifica aquest article)

S'inclouen en aquest ús el de les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat; els de banca, borsa, assegurances; els que, amb caràcter anàleg, pertanyin a empreses privades o públiques, i els despatxos professionals.

Tot això en el benentès que l'objecte principal d'aquestes activitats, no consisteix en la prestació de serveis directes al públic.

PATI LLIURE FRONT PEÇA D'ESTAR

Article 242. Profunditat edificable (s'afegeixen a l'apartat 8 els subapartats c, d i e)

8c. Tot habitatge situat dins del volum edificable en alçada que doni a espai lliure interior d'illa haurà de garantir que la materialització de les condicions d'edificació previstes pel planejament en aquest espai, incloses les tanques de separació de finques, permeti una visió directa de sis metres davant de la total obertura de l'estança i de tres metres davant de la total obertura dels dormitoris, tot això a partir d'una alçada de 0,80 metres del sòl d'aquestes peces.

8d. Les mateixes condicions de l'apartat anterior es requeriran en cas d'edificacions existents en l'espai lliure interior d'illa.

8e. L'ordenació de les edificacions d'equipament que per motiu de planejament es construeixin dins de l'espai interior d'illa haurà d'efectuar-se respectant la distància de sis metres respecte de la línia de fondària edificable

PRESTATGERIES INDUSTRIALS

Article 288. Situació dels locals industrials segons la seva ubicació. (Es modifica l'apartat 1)

1. Als efectes de l'ús industrial s'entendrà per planta pis la que correspon a una cota superior a la de qualsevol de les vies públiques a les quals l'edificació tingui façana; per planta baixa la immediatament inferior a les plantes pis, i per soterranis les inferiors a la planta baixa.

No tindran la consideració de planta, ni computaran a efectes d'edificabilitat, les prestatgeries, enteses com a elements mobles, destinats a l'emmagatzematge de productes, sempre que tinguin una estructura independent de la de l'edifici i siguin desmuntables. Aquestes prestatgeries podran ser accessibles per persones a diferents nivells, amb l'únic objectiu d'accedir als productes emmagatzemats, mitjançant escales i passadissos integrats a la mateixa prestatgeria, també s'hi podran instal·lar elements elevadors que facilitin la càrrega i descàrrega sempre que quedin integrats a la mateixa prestatgeria. Tots els espais ocupats en planta per la prestatgeria tindran la consideració d'espai d'emmagatzematge, no essent possible que cap nivell pugui ser utilitzable per a cap altra ús. Pel que fa a la resta de condicions aquestes prestatgeries compliran estrictament tot el que disposi la normativa sectorial corresponent.

POSICIÓ DE LA PLANTA BAIXA

Article 225. Planta baixa (Es modifica l'apartat 1 i 2, on s'afegeix un paràgraf)

1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d'ordenació de l'edificació segons les normes següents:

a. Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m per damunt i 0,60 m per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, que corresponen a la parcel·la.

En els casos en què, a conseqüència del pendent, existeixi més d'una planta que se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s'entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal de parcel·la la de posició inferior.

En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents, la profunditat de les quals assoleixi el punt mitjà de l'illa.

Al tipus d'ordenació segons alineacions de vial, la rasant de la planta baixa podrà estar un metre (1 m.) per sobre de la regulació actual. En aquest cas la planta de sota de la planta baixa (soterrani) només podrà ser aparcament.

b. Al tipus d'ordenació d'edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella planta o part d'aquesta situada damunt del soterrani real o possible.

c. Als altres tipus d'ordenació de l'edificació, la planta baixa serà determinada al corresponent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es defineix a l'article 261 d'aquestes Normes.

2. L'alçada lliure de la planta baixa serà la següent: (s'afegeix un paràgraf)

En el cas que la planta baixa es destini a habitatge, l'alçada lliure mínima d'aquesta podrà ser de 2,50 m.

ALÇADES I GRUIXOS DE FORJAT

Article 320. Condicions d'edificació (Es modifica l'apartat 3r)

3a. Alçades

A la subzona I, de substitució de l'edificació antiga, l'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes es determinen segons l'amplada del vial al qual doni l'edificació d'acord amb el quadre següent:

Amplada de vial	Alçada màxima (metres)	Nombre màxim de plantes
De menys de 8 m	7,90	PB + 1 P
De 8 a menys de 12 m	11,25	PB + 2 P
De 12 a menys de 15 m	14,60	PB + 3 P
De 15 metres en endavant	17,95	PB + 4 P

L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà l'establerta de manera general a les disposicions comunes al tipus d'ordenació segons alineacions de vial. L'alçada mínima del sostre de la planta baixa sobre la cota de referència de l'alçada reguladora a la qual fa referència l'article 225-2 serà de 4 m., excepte pel cas d'habitatges unifamiliars als quals podrà reduir-se fins a 3,30 m. L'alçada total mínima, inclòs el forjat, serà per planta pis de 3,05 m.

L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts al quadre anterior hauran de respectar-se conjuntament.

Es prohibeix construir altells en planta baixa amb les excepcions següents:

- Que estiguin expressament admesos i regulats en un pla especial, l'àmbit del qual es refereixi a un conjunt urbà unitari per les seves característiques dins del teixit urbà

- En els àmbits que mitjançant l'ordenança que desenvolupa aquestes normes es defineixin específicament.

A la subzona II, de conservació del centre històric, l'alçada en un tram de vial serà la mitjana de les edificacions existents, sense que entrin al càlcul les façanes dels solars no edificats. El nombre màxim de plantes admès serà, un cop fet el càlcul de l'alçada, el que resulti per defecte de suposar una alçada mínima de planta baixa de 4 m. i una alçada mínima, inclòs el forjat, de 3,05 m. per planta pis.

Article 327. Condicions d'edificació: Subzona I (Es modifica l'apartat 2n)

2a Alçades. L'alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes es determinen segons l'amplada del vial al qual doni la façana de l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

Amplada de vial (metres)	Alçada màxima (metres)	Nombre màxim de plantes
De menys de 8 m	9,00	PB + 1 P
De 8 a menys de 12 m.	12,35	PB + 2 P
De 12 a menys de 15 m.	15,70	PB + 3 P
De 15 a menys de 20 m	19,05	PB + 4 P
De 20 a menys de 30 m.	22,40	PB + 5 P
De 30 m. o més metres	25,75	PB + 6 P

L'alçada mínima de les plantes, inclosos el forjat i el paviment, ha de ser de 3'05 m. L'alçada de la planta baixa s'ha de regir per l'establert a les disposicions comunes per al tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts en el quadre anterior hauran de respectar-se conjuntament.

Article 328. Condicions d'edificació: subzona II, semiintensiva. (Es modifiquen els apartats 2n i 5è)

2a Alçades. L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes es determina segons l'amplada del vial al qual afronti l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

Amplada de vial	Alçada màxima (metres)	Nombre màxim de plantes
De menys de 8 m	8,25	PB + 1 P
De 8 a menys de 11 m	12,00	PB + 2 P
De 11 a menys de 15 m	15,40	PB + 3 P
De 15 metres en endavant	18,80	PB + 4 P

L'alçada mínima total, inclosos el forjat i el paviment, ha de ser 3,05 m per planta pis.

L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts en el quadre anterior hauran de respectar-se conjuntament.

5a Espai lliure interior d'illa. L'edificació a l'interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d'ordenació segons alineacions de vial, no pot depassar l'alçada de 3,75 m. amidats des de la cota de referència de l'alçada reguladora a cara superior del forjat i haurà de cobrir-se mitjançant terrat o coberta plana d'alçada màxima 0,60 m.

COSSOS I ELEMENTS SORTINTS

Article 229. Cossos sortints (Es modifiquen els apartats 1, 7, 8 i s'afegeix l'apartat 9)

1. Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts, que sobresurten de la línia de façana amb front a vial o a sistema general d'espais lliures, o de l'alineació de l'espai lliure interior de l'illa, o de l'alineació de l'edificació, han de complir, sempre, el que disposa aquest article.

7.- Els elements separadors de les unitats d'habitatge, en els cossos sortints oberts, tindran una alçada màxima corresponent a les llindes de les finestres si són opacs i a l'alçada total de la planta si son calats.

8.- Els tancaments amb lames, persiana, gelosies, o similars, de caràcter calat, sempre i quant la seva col·locació respongui a raons de sostenibilitat i no configurin espais tancats fixes, no faran variar la consideració de cos sortint obert. Aquesta tipologia de tancament haurà d'aconseguir una integració adequada amb la façana .

S'entenen per espais tancats fixes aquelles parts d'edificació, que dins d'un determinat nivell, es delimiten en tota la seva alçada mitjançant un material continu opac, transparent o translúcid que no deixa passar l'aire.

9.- Per sobre del darrer pis es podrà cobrir el balcó amb un cos volat, no transitable, de dimensió igual al de la resta de plantes de l'edifici.

Article 231. Elements sortints (Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 1)

1. Els elements sortints, com són els sòcols, pilars, barbacanes, gàrgoles, marquesines, para-sols i similars fixos s'han de limitar, pel que fa al seu vol, al que disposen per als cossos sortints més 0,30 m. amb les particularitats següents, aplicables a tots els tipus d'ordenació.

PER SOBRE L'ALÇADA REGULADORA

Article 239. Alçada (Es modifica l'apartat 3.a.)

3.a. La coberta d'acabament de l'edifici, que estarà dins dels límits assenyalats pel gàlib que conforma el pla de pendent inferior al 30 per 100 i les arrencades de la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les façanes, a alçada no superior a la reguladora màxima i vol màxim determinat pel vol dels ràfecs. Les golfes que en resultin no seran independitzables ni habitables, sens perjudici de la possibilitat de comunicació amb els pisos immediatament inferiors i no podran tenir una alçada lliure superior a 2,10 m.

En les situacions que no s'assoleixi l'alçada reguladora màxima, la coberta d'acabament de l'edifici estarà dins dels límits assenyalats pel gàlib que conforma el pla de pendent inferior al 30 per 100 i les arrencades de la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les façanes a alçada no superior a 60 cm. per damunt de la cara superior de l'últim forjat i vol màxim determinat pel vol dels ràfecs. En qualsevol cas aquest espai no es considerarà una planta habitable.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

Disposició transitòria primera

Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

Disposició transitòria segona

Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.

Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

Disposició transitòria tercera

Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

Disposició transitòria quarta

Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

**DEPARTAMENT
DE SALUT**

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ

SLT/2862/2008, de 16 de setembre, per la qual s'adjudica una plaça vacant de personal facultatiu especialista estatutari de les institucions hospitalàries de l'Institut Català de la Salut, corresponent a la fase de concurs de mobilitat voluntària de la convocatòria MVFE-1/2007.

De conformitat amb el que disposa la base 7 de la convocatòria amb núm. de registre MVFE-1/2007, publicada al DOGC núm. 4914, de 28.6.2007, mitjançant la Resolució SLT/1914/2007, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de 22 de maig de 2007;

D'acord amb la proposta d'adjudicació tramesa pel Tribunal de Selecció de la convocatòria,

RESOLC:

Adjudicar una plaça vacant de personal facultatiu especialista estatutari de les institucions hospitalàries de l'Institut Català de la Salut, corresponent a la fase de concurs de mobilitat voluntària de la convocatòria MVFE-1/2007, d'acord amb la relació que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

La persona que figura a la relació esmentada haurà de cessar en la plaça que ocupi, si escau, dins els tres dies hàbils següents al de la publicació al DOGC de la present Resolució.

La incorporació a la nova destinació s'haurà d'efectuar d'acord amb el que estableix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener.

El professional que ha obtingut plaça com a conseqüència de la participació en aquesta convocatòria restarà obligat a desenvolupar les seves funcions en l'àmbit d'actuació territorial i/o funcional que determinin els corresponents plans directores d'integració d'especialistes. En cas que algun dels esmentats plans directores no es trobi aprovat, restaran sotmesos a les previsions que els dits plans directores continguin en el moment de la seva aprovació.

Contra aquesta Resolució, es poden interposar els recursos que preveu la base 10 de la convocatòria de referència.

Barcelona, 16 de setembre de 2008

FRANCESC JOSÉ MARÍA I SÁNCHEZ
Director gerent

ANNEX

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Cirurgia toràcica.

Emilio Canalis Arrayas.

(08.261.016)
